

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 954/2536

นายสมชาย พิเชษฐ์พันธ์

จำเลย

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 27

เมื่อโจทก์กล่าวอ้างเพียงว่าม้วนเทปของกลางเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์ และคดีไม่ได้ความว่าม้วนเทปของกลางได้ถูกทำซ้ำหรือดัดแปลง แม้จำเลยจะมีม้วนเทปของกลางไว้ให้เช่า เสนอให้เช่าหรือนำออกโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ การกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 27

เมื่อโจทก์กล่าวอ้างเพียงว่าม้วนเทปของกลางเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์ และคดีไม่ได้ความว่าม้วนเทปของกลางได้ถูกทำซ้ำหรือดัดแปลง แม้จำเลยจะมีม้วนเทปของกลางไว้ให้เช่า เสนอให้เช่าหรือนำออกโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ การกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 27

(สमान เวทวินิจ-ปรีชา ธนานันท์-จิระ บุญพจนสุนทร)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายสรศักดิ์ ศรีพิชญาการ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายปราโมทย์ มาลาวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ